



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO DI

LIQUIDAZIONE

Atto N. 30 del 22 maggio 2021

ORIGINALE/ ~~COPIA~~ DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario – Liquidazione rimborso spese al Commissario Straordinario di Liquidazione;

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTIDUE del mese di MAGGIO alle ore 10,30 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, nella persona del Dott. Mario PIZZINO ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

- che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;
- che con Delibera n. 01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

RICHIAMATA:

- la propria deliberazione commissariale n. 134 del 14 dicembre 2020 con la quale è stato approvato il Piano di Estinzione delle Passività pregresse del Comune di Squillace e sottoposto all'approvazione del Ministero dell'Interno;

VISTO:

- il decreto n.0070572 del 19/04/2021, notificato dalla Prefettura di Catanzaro- S.C.G.F. a questo O.S.L. in data 05/05/2021, acquisito al prot.gen.Ente 2402 in data

06/05/2021 e prot.OSI n.46 in pari data, con il quale il Ministero dell'Interno ha approvato il Piano di Estinzione delle Passività Pregresse del comune di Squillace, ai sensi dell'art.256, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATA: - la propria deliberazione n. 19 del 06/05/2021 con la quale questo O.S.L. ha preso atto dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno del Piano di Estinzione delle Passività Pregresse del Comune di Squillace, ai sensi dell'art. 256 del d.Lgs.256/2000;

VISTO: -l'allegato "A" al suddetto Piano di Estinzione contenente le indicazioni per il prosieguo dell'attività di liquidazione;

CONSIDERATO: - che, ai sensi della vigente normativa in materia di dissesto, compete al Commissario Straordinario della Liquidazione il rimborso delle spese di viaggio determinato dall'uso del mezzo proprio per raggiungere la sede comunale, nonché delle spese di vitto, il cui costo è a carico della procedura di liquidazione;

VISTO: - l'art.4, comma 7, del D.P.R. 378/93 "Regolamento recante norme di risanamento degli enti locali dissestati. Nomina, insediamento e funzionamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione" che recita: *"Al presidente ed ai componenti della Commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato. Per i liquidatori non dipendenti dello Stato, è stabilita l'equiparazione alla qualifica più elevata nel collegio, o, in mancanza, alla qualifica di primo dirigente"*;

VISTA: - la rilevazione dei prezzi medi nazionali mensili della benzina per il periodo della liquidazione in esame a cura del MISE, come rilevabile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTA: - la tabella di rimborso spese riassuntiva presentata dal Commissario Straordinario di Liquidazione, depositata agli atti, per il periodo compreso dal 11/12/2020 al 22/05/2021 per euro 1.119,03;

DATO ATTO - che il rimborso delle spese di missione (per eventuale vitto ,alloggio e viaggio sostenute) al Commissario Straordinario di Liquidazione corrisponde, per il periodo in esame alle sole spese di viaggio con auto propria rapportate alla percentuale prevista dalla normativa in essere del prezzo della benzina, vigente nel tempo, delle missioni effettuate e che lo stesso Commissario ha già stipulato apposita polizza Kasko per l'automezzo di sua proprietà;

ACCERTATO - che la predetta spesa è a carico della procedura di liquidazione;

VISTI: - il D.P.R. 378/93, art.4;

- il T.U. D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di impegnare e liquidare a favore del Commissario Straordinario di Liquidazione dott. Mario Pizzino, a titolo di rimborso spese di viaggio (spese di trasporto), la somma di euro 1.119,03 per il periodo dal 11/12/2020 al 22/05/2021 sostenute per come risulta dal prospetto "A", depositato agli atti;

3. di emettere mandato di pagamento di euro 1.119,03 a favore dell'interessato, secondo le modalità agli atti dell'O.S.L.;

4. di imputare la predetta spesa a carico della procedura di liquidazione del dissesto;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare

incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

4. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:

- a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
- b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;

Alle ore 11,00 termina la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(dott. Mario PIZZINO)



